

1500116-88.2021.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030488/2021 - DEL.POL.CAJATI, 16009648 - DEL.POL.CAJATI, 151/21/101 - DEL.POL.CAJATI, 2030488 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY HENRIQUE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500116-88.2021.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500116-88.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030488/2021 - DEL.POL.CAJATI, 16009648 - DEL.POL.CAJATI, 151/21/101 - DEL.POL.CAJATI, 2030488 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY HENRIQUE SATTI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

WESLEY HENRIQUE SATTI foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 02 de fevereiro de 2021, por volta das 16h40min, em via pública, na Rua Rio Javari, nº 683. Inhuguvira, na cidade de Cajati-SP, Comarca de Jacupiranga-SP, vendeu a terceiro 5 eppendorfs de cocaína, substância entorpecente

que causa dependência física e psíquica, no total bruto de 9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 56/57.

Resposta à acusação, às fls. 87/88.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Após, o Ministério Público se manifestou em alegações finais.

Memoriais do réu, às fls. 187/194.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18 e laudo definitivo de fls. 67/69.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base na prova testemunhal colhida em Juízo.

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento quando visualizaram o réu vendendo entorpecentes para um usuário. Disseram que foi realizada a abordagem dos dois, sendo encontrado com o acusado o dinheiro da venda e, com o usuário, 5 porções de cocaína.

O depoimento dos policiais militares merece credibilidade, pois está em consonância com as declarações prestadas na fase do inquérito, sem que exista nada que os desabone, cuidando-se de prova suficiente para embasar o decreto condenatório.

O réu, por sua vez, negou a acusação, o que acabou isolado nos autos.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, o réu ostenta maus antecedentes (processos nº 0000322-37.2015.8.26.0570 e 0000322-37.2015.8.26.0570), razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, aumento a pena em 1/6, por conta da reincidência (0000108-75.2017.8.26.0570), fixando a pena intermediária em 6 anos e 9 meses de reclusão e 680 dias-multa.

Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Ante o exposto, CONDENO o réu WESLEY HENRIQUE SATTI pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 6 anos e 9 meses de reclusão e 680 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, por seus próprios fundamentos.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA